

## [7] 국유재산 매매계약 후 부동산 거래신고 등 불철저

- 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제3조 및 같은 법 시행령 제3조에 따르면 거래당사자는 부동산 매매계약을 체결한 경우 실제 거래가격 등 대통령령으로 정하는 사항<sup>1)</sup>을 거래 계약의 체결일부터 60일 이내에 부동산의 소재지를 관할하는 신고 관청에 신고하도록 되어 있고
  - 같은 법 시행규칙 제2조에 따르면 부동산 거래계약을 신고하려는 당사자가 국가, 지방자치단체 또는 공공기관 등(이하 '국가'등)인 경우에는 국가 등이 단독으로 서명 또는 날인하여 신고관청에 부동산 거래계약 신고서를 제출하도록 되어 있음<sup>2)</sup>
  - 한편, 같은 법 제28조에 따르면 부동산 거래신고를 하지 아니한 자에 대해서는 신고관청이 500만 원 이하의 과태료를 부과·징수한다고 되어 있음
- 그런데 2019. 7. 15. 감사일 현재 경기지역본부에서 매매계약을 체결한 후 국유재산관리시스템에 부동산 거래신고 내역을 등록하지 않은 196건을 점검한 결과

1) 거래당사자의 인적사항, 계약 체결일, 중도금 지급일 및 잔금 지급일, 거래대상 부동산 등의 소재지·지번·지목 및 면적, 거래대상 부동산등의 종류, 실제 거래가격 등

2) 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 개정(2016. 1. 19. 공포, 2017. 1. 20. 시행) 이전에는 부동산 거래 당사자가 공동으로 거래사항을 신고하도록 되어 있었으며, 법률 개정 이후 舊.국유재산기획실에서는 '부동산 거래신고 방법 변경 안내'[국유재산기획실-3820(2017. 1. 25.)]를 통해 법률 시행 이후의 부동산 거래신고는 공사가 단독으로 하도록 안내한 바 있음

- ‘경기도 안성시 고삼면’ 소재 국유재산의 경우 2018. 5. 3. 매수자 ◆◆◆와 부동산 매매계약을 체결하였으나 2019. 7. 15. 감사일 현재까지 부동산 거래신고를 하지 않고 있다가 감사기간 중인 2019. 7. 18. 부동산 거래신고를 한 사실이 있고
- ‘경기도 이천시’ 소재 국유재산의 경우 2015. 11. 5. 매수자 ㉠㉠㉠와 부동산 매매계약을 체결하였으나 2019. 7. 15. 감사일 현재까지 부동산 거래신고를 하지 않고 있다가 2019. 7. 26. 해당 재산 매수자와 공사가 공동으로 부동산 거래신고를 한 사실이 있음<sup>3)</sup>
- 또한 [별지 2] ‘부동산 거래신고 내역 전산 미등록 명세’와 같이 총 194건의 국유재산 매매계약은 기한 내 부동산 거래신고를 한 이후 국유재산관리시스템에 그 내용을 입력하여 관리하지 않고 있다가 감사기간 중 부동산 거래신고 내용을 입력한 사실이 있음

---

3) 부동산 거래신고 지연에 따른 과태료 2건 모두 납부 완료

### 【조치할 사항】

- ◇ 사장은 국유재산 매매계약 체결 후 부동산 거래신고를 소홀히 한 관련자 ●●●● 등 4명에 대하여 주의를 촉구하시고
- 경기지역본부 본부장은 국유재산 매매계약 체결 후 부동산 거래신고를 적기에 실시하고 국유재산관리시스템에 그 내용을 입력하도록 하는 등 관련 업무를 철저히 하여 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.  
(주의)